Termo Aditivo de Nível de Serviço e Reajuste Comercial

Contratante principal: Xperiun Tecnologia S.A.

Tipo de Documento: Aditivo de Fornecimento B2B

Escopo de Aplicação: Fornecedores de Data Center e Links

Revisão Jurídica: v3.14 - Atualizado em 2026

CLÁUSULA 1 - DA POLÍTICA DE REAJUSTE FINANCEIRO (PREÇOS)

1.1. Período de Congelamento: O valor de face mensal de quaisquer serviços de infraestrutura de TI, hospedagem dedicada, links de trânsito IP ou locação de equipamentos prestados à Xperiun será considerado fixo, irrevogável e irreajustável pelo período inicial de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do contrato principal de fornecimento ou da emissão da primeira Nota Fiscal, o que ocorrer primeiro.

1.2. Indexador Permitido: Após decorrido o primeiro ano civil de contrato, os valores poderão sofrer um único reajuste anual. Este reajuste estará obrigatoriamente limitado à variação percentual acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo IBGE, referente aos 12 (doze) meses imediatamente anteriores à data de aniversário do contrato.

1.3. Vedação Expressa: Fica terminantemente e expressamente vedada a utilização do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) da FGV, ou de indexadores cambiais (variação do Dólar ou Euro), como base para correção monetária de contratos de fornecimento tecnológico nacionais firmados pela Xperiun, salvo autorização extraordinária do CFO.

1.4. O FORNECEDOR deverá comunicar formalmente a intenção e o cálculo do reajuste à Diretoria Financeira e de Procurement da Xperiun com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias do aniversário contratual. A omissão na notificação caracteriza renúncia ao direito de reajuste naquele ciclo de 12 meses.

CLÁUSULA 2 - DO NÍVEL DE SERVIÇO (SLA) E TEMPO DE ATIVIDADE

2.1. O FORNECEDOR de infraestrutura obriga-se a garantir e manter um Tempo de Atividade (Uptime) mensal de operação de 99,98% (noventa e nove vírgula noventa e oito por cento) para todos os servidores, clusters de banco de dados e circuitos de conectividade contratados pela Xperiun.

Tempo de Indisponibilidade no Mês	Crédito Gerado (Desconto na Próxima Fatura)
Até 8 minutos e 38 segundos (Dentro dos 99,98%)	0% (Sem penalidade - SLA cumprido)

2.2. O crédito de SLA apurado no quadro acima não exige processo judicial para cobrança, devendo ser abatido de forma automática e destacada no boleto ou nota fiscal do mês imediatamente subsequente ao incidente de indisponibilidade.

2.3. Janelas de manutenção preventiva não computam como indisponibilidade (Downtime), desde que estritamente comunicadas ao NOC da Xperiun com no mínimo 72 (setenta e duas) horas de antecedência. Estas janelas de manutenção autorizadas só poderão ser executadas na madrugada de domingo, entre as 02h00 e as 05h00, horário oficial de Brasília (BRT/BRST).

CLÁUSULA 3 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E FATURAMENTO

Regra de Pagamento Padrão (Net-30)
A Xperiun opera exclusivamente sob o regime de pagamento "Net-30". Isto significa que todos os pagamentos a fornecedores serão realizados via transferência bancária eletrônica (TED ou PIX corporativo) no prazo exato de 30 (trinta) dias corridos após a emissão e validação da Nota Fiscal (NF-e). Boletos com vencimento inferior a 30 dias da emissão da nota serão sumariamente rejeitados pelo sistema de Contas a Pagar.

3.1. Requisitos da Nota Fiscal: Nenhuma nota fiscal será processada pelo departamento financeiro da Xperiun sem que conste expressamente, no campo "Informações Complementares", o número da Ordem de Compra (Purchase Order - PO) previamente aprovada pela gerência solicitante.

3.2. Notas fiscais que apresentarem inconformidades tributárias, retenções incorretas de impostos (IRRF, INSS, ISS, PIS/COFINS/CSLL) ou que careçam do número de PO, serão devolvidas ao FORNECEDOR. Neste cenário, o prazo de 30 dias para pagamento "Net-30" será zerado e reiniciará sua contagem a partir da data de recepção da nota fiscal corrigida ou da emissão da nota fiscal de substituição.

CLÁUSULA 4 - DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E LGPD

4.1. Na qualidade de Operador de Dados, o FORNECEDOR deverá implementar controles técnicos aderentes à norma ISO/IEC 27001 para resguardar as informações da Xperiun. Em caso de qualquer vazamento de dados, intrusão de rede ou incidente de segurança da informação (Data Breach), o FORNECEDOR é obrigado a notificar o DPO (Data Protection Officer) da Xperiun no prazo máximo e improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas a partir da detecção, fornecendo relatório preliminar dos vetores de ataque e registros de log associados, sob pena de rescisão contratual motivada e imediata.